

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4599/2539

บริษัท ส่งเสริมประกันภัย จำกัด
นาย นิยม โพธิ์ศิล กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 887

ป.วิ.พ. มาตรา 225 วรรคหนึ่ง, มาตรา 249 วรรคหนึ่ง

การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข.3ว่า จำเลยที่3ผู้รับประกันภัยไม่อาจนำช้อยกเว้นในเรื่องความไม่สมบูรณ์ของผู้ชำรถยนต์คันที่จำเลยที่3รับประกันภัยมาเป็นเงื่อนไขเพื่อปิดความรับผิดชอบได้จำเลยที่3จึงต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยจึงเป็นการวินิจฉัยแปลความหมายเงื่อนไขตามกรมธรรม์ประกันภัยหมายเลข.3อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์ของโจทก์และมีใช้การวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามที่จำเลยที่3ฎีกา ตามกรมธรรม์ประกันภัยมีช้อยกเว้นความรับผิดชอบของผู้รับประกันภัยตามข้อ2.13.6ว่าการประกันภัยตามข้อ2.3ไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับขี่รถยนต์ใดๆหรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า180วันหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตามกฎหมายในการขับขี่รถยนต์ในเวลาเกิดอุบัติเหตุตั้งนี้ความรับผิดชอบจำเลยที่3จึงต้องเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัยและช้อยกเว้นความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกตามกฎหมายประกันภัยดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้เมื่อข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่าขณะเกิดเหตุจำเลยที่1ผู้ชำรถยนต์คันที่จำเลยที่3รับประกันภัยเป็นผู้ไม่ได้รับใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ใดๆกรณีจึงเข้าช้อยกเว้นที่จำเลยที่3ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกในเหตุคดีนี้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยทั้งสามให้ร่วมกันชำระเงิน 42,124.33 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ในต้นเงิน 37,237 บาท นับจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 3 ให้การว่า ตามกรรมธรรม์ประกันภัย การประกันภัยในความเสียหายต่อทรัพย์สินของบุคคลภายนอกจะไม่คุ้มครองความรับผิดชอบอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถชนิดใด ๆ ตามข้อ 2.12.6 จำเลยที่ 1 ผู้ขับรถชนิดคันที่เอาประกันภัยไว้กับจำเลยที่ 3 เป็นบุคคลที่ไม่เคยได้รับใบอนุญาตขับรถ อันเป็นการผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายและสัญญาประกันภัยจำเลยที่ 3 จึงไม่ต้องรับผิดชอบ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยที่ 1 และที่ 2 ร่วมกันชดใช้เงิน 37,237 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีนับตั้งแต่วันที่ 22 พฤษภาคม 2535 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ให้ยกฟ้องจำเลยที่ 3

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบกับจำเลยที่ 1 และที่ 2 ด้วย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลย ที่ 3 ฎีกา

ศาลฎีกาตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ว มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของ
จำเลยที่ 3 ข้อแรกว่า ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยนอกอุทธรณ์และฟังข้อเท็จจริงใหม่หรือไม่
เห็นว่า โจทก์อุทธรณ์ว่าจำเลยที่ 3 ต้องรับผิดชอบตามสัญญาประกันภัยตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 จะยกเงื่อนไขความไม่สมบูรณ์ของผู้ขับ
รถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยเป็นเงื่อนไขความรับผิดชอบต่อโจทก์ไม่ได้ดังนั้น
การที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยเงื่อนไขตามกรรมธรรม์ประกันภัยเอกสารหมายเลข 3 ว่า
จำเลยที่ 3 ไม่อาจนำข้อยกเว้นดังกล่าวมาใช้เพื่อปิดความรับผิดชอบได้ จำเลยที่ 3 จึงต้อง
รับผิดชอบตามสัญญาประกันภัย จึงเป็นการวินิจฉัยแปลความหมายเงื่อนไขตาม
กรรมธรรม์ประกันภัยหมายเลข 3 อันเป็นการวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายตามอุทธรณ์
ของโจทก์และมีใช้การวินิจฉัยรับฟังข้อเท็จจริงใหม่ตามที่จำเลยที่ 3 ฎีกา ฎีกาของ
จำเลยที่ 3 ข้อนี้ฟังไม่ขึ้น

มีปัญหาต้องวินิจฉัยเป็นข้อสุดท้ายว่า จำเลยที่ 3 ต้องร่วมกับจำเลยที่ 1 และที่
2 รับผิดชอบต่อโจทก์หรือไม่ ตามกรรมธรรม์ประกันภัยหมายเลข 3 ข้อ 2.3 เรื่องความรับ
ผิดต่อทรัพย์สินจำเลยที่ 3 ตกลงจะใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามของผู้เอาประกันภัย
ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเพื่อความเสียหายต่อทรัพย์สินของ
บุคคลภายนอก แต่มีข้อยกเว้นตามข้อ 2.13.6 ว่า การประกันภัยตามข้อ 2.3 ไม่
คุ้มครองความรับผิดอันเกิดจากการขับขี่โดยบุคคลที่ไม่เคยได้รับอนุญาตขับรถยนต์
ใด ๆ หรือเคยได้รับแต่ขาดต่ออายุเกินกว่า 180 วันหรือเคยได้รับแต่ถูกตัดสิทธิตาม
กฎหมายในการขับรถในเวลาที่เกิดเหตุอุบัติเหตุตั้งนี้ความรับผิดของจำเลยที่ 3
จึงต้องเป็นไปตามกรรมธรรม์ประกันภัยและข้อยกเว้นความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ตามกรรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวมีผลใช้บังคับได้ข้อเท็จจริงรับฟังเป็นยุติว่า ขณะ
เกิดเหตุจำเลยที่ 1 ผู้ขับรถยนต์คันที่จำเลยที่ 3 รับประกันภัยเป็นผู้ไม่ได้รับใบ
อนุญาตขับรถยนต์ใด ๆ กรณีจึงเข้าข้อยกเว้นที่จำเลยที่ 3 ผู้รับประกันภัยไม่ต้องรับ

ผิดต่อบุคคลภายนอกในเหตุคดีนี้ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วย ฎีกาของจำเลยที่ 3 ข้อนี้นั่งขึ้น

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 3 นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์

(สมพงษ์ สอนิเถร-สมภาพ โชติกวณิชย์-ไพโรจน์ คำอ่อน)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>